Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Venturosa

R TENENTE WASTINGNEY WANDENKOLK WANDERLEY, S/N, FORUM FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO BARROS, Centro, VENTUROSA - PE - CEP: 55270-000 - F:(87) 38334018

Processo nº **0000379-44.2022.8.17.3550**

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DE VENTUROSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE VENTUROSA

RÉU: MUNICÍPIO DE VENTUROSA

SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 7.347/85, bem como no art. 6º e 196 da Constituição Federal, ajuizou Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, contra o **ESTADO DE PERNAMBUCO**, objetivando o fornecimento de substância indispensável à saúde do substituído/favorecido **JOSÉ DAVI TORQUATO DA SILVA**.

Conforme consta na exordial, a criança apresenta intolerância à lactose, necessitando de suplemento nutricional diferenciado. José Davi necessita de 6 latas do suplemento NAN sem lactose- NAN soja, para manutenção mensal. O receituário médico acostado aos autos indica a urgência no fornecimento do suplemento alimentar nos primeiros meses de vida da criança. O Município de Venturosa recusou o fornecimento do suplemento alimentar por falta de amparo legal para justificação da compra.

Ressalta, ainda, o representante ministerial que o substituído e seus representantes legais não possuem condições financeiras para a realização do tratamento, em razão do seu alto custo. Em razão disso, requer que lhe seja fornecido o medicamento necessário, em sede de antecipação de tutela.

Com a inicial, vieram documentos pessoais do favorecido e de seus representantes legais, declaração de pobreza, laudo e receituário médico, bem como orçamentos da substância.

Decisão de Id nº 111269654 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4583962&ca=ba6d734e34628c88b33a21c0742a6807da826195d1d1c9598e5ed2643cbfd9fd7247ed5b deferiu liminarmente a tutela pleiteada.

Devidamente citada e intimada, a parte demandada apresentou comprovante de entrega da substância (Id nº 112805919 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4583962&ca=ba6d734e34628c88b33a21c0742a6807da826195d1d1c9598e5ed2643cbfd9fd7247ed5b e contestação (Id nº **115595871** (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4583962&ca=ba6d734e34628c88b33a21c0742a6807da826195d1d1c9598e5ed2643cbfd9fd7247ed5b alegando a ilegitimidade ativa do Ministério Público. No mérito, alega a responsabilidade dos outros entes da federação e da aplicação do princípio da reserva do possível ao caso dos autos, a ausência de comprovação da hipossuficiência da família do menor e a ausência de responsabilidade do ente municipal e do dever de observância ao princípio da legalidade.

Em réplica à contestação, o representante ministerial rechaçou as preliminares arguidas, requerendo o provimento do pedido inicial em todos os seus termos (Id nº **122095643** (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4583962&ca=ba6d734e34628c88b33a21c0742a6807da826195d1d1c9598e5ed2643cbfd9fd7247ed5b

Intimados para manifestação sobre o interesse na produção de provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (Id nº 133120289 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4583962&ca=ba6d734e34628c88b33a21c0742a6807da826195d1d1c9598e5ed2643cbfd9fd7247ed5b e 135969817 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4583962&ca=ba6d734e34628c88b33a21c0742a6807da826195d1d1c9598e5ed2643cbfd9fd7247ed5b

EIS O RELATÓRIO.

PASSO À DECISÃO.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A parte demandada requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público

Contudo, conforme bem salientado pelo representante ministerial, o direito ora pleiteado se trata de direito indisponível de menor de idade, o qual possui previsão legal para atuação do Ministério Público, nos termos da nossa Constituição Federal.

> *Art. 227 da CF. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*

Portanto, havendo legitimidade ativa do Ministério Público, dou por superada a preliminar levantada e passo à análise do mérito.

MÉRITO

Inicialmente, verifico plenamente aplicável ao caso o instituto do julgamento antecipado da lide, uma vez que a lide versa sobre questão de fato e as provas documentais acostadas dispensam a dilação probatória, conforme art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de obrigação solidária, em que o litisconsórcio é facultativo, pode ser exigida a obrigação de qualquer um dos entes públicos de forma isolada. A jurisprudência é farta acerca da matéria. Segue abaixo, enunciado do E. Tribunal de Justiça do Pernambuco a respeito:

> Súmula nº 131/TJPE - A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno.

No presente caso, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra o Município de Venturosa e em favor de JOSÉ DAVI TORQUATO DA SILVA, que, sendo portador de intolerância a proteína do Leite de Vaca, necessita de tratamento imediato com o uso do suplemento NAN sem lactose-NAN soja, com vistas à preservação de seu direito à vida e saúde.

Impende ressaltar que os documentos acostados aos autos demonstram com firmeza os fatos aduzidos pelo autor na inicial, pelo que os tenho como verdadeiros quanto à necessidade de obtenção da substância alimentar, além da ausência de condições financeiras da família para arcar com os custos do tratamento.

Em relação ao direito, é cediço que cabe ao Estado – em sentido amplo – garantir a saúde do cidadão, ofertando gratuitamente os meios necessários a pacientes necessitados, conforme preceituam os artigos 6º e 196, ambos da Carta da República:

> Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
>
> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Segundo dispõe José Afonso da Silva, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, acrescentando que, tratando-se de um direito positivo, exige prestações do Estado e impõe aos entes públicos a realização de determinadas tarefas, de cujo cumprimento depende a própria realização do direito [1] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3

Sobre o dever do Estado e as prestações de saúde, assim se manifesta o referido autor:

> *A norma do art. 196 é perfeita, porque estabelece explicitamente uma relação jurídica constitucional em que, de um lado, se acham o direito que ela confere, pela cláusula "a sáude é direito de todos", assim como os sujeitos desse direito, expressos pelo signo "todos", que é signo de universalização, mas com destinação precisa aos brasileiros e estrangeiros residentes – a norma reforça esse sentido ao prever o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde -, e, de outro lado, a obrigação correspondente, na claúsula "a saúde é dever do Estado", compreendendo aqui a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que podem cumprir o dever diretamente ou por via de entidade da Administração indireta*[2] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%

A Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, disciplina que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício:

> Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
>
> Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
>
> [...]
>
> III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. [...].
>
> Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
>
> I - a execução de ações:
>
> [...]
>
> d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; [...]
>
> Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198), obedecendo ainda aos seguintes princípios:[...]
>
> II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; [...].

A Magna Carta prescreveu, ainda, que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e, III – participação da comunidade (art. 198).

Além dos princípios acima descritos, contudo, faz-se imperioso observar que, integrando a saúde, juntamente com a previdência e a assistência social, a Seguridade Social, impõe-se, também, a sua sujeição às seguintes diretrizes: a) universalidade de cobertura e do atendimento; b) uniformidade dos serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos serviços; c) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados (CF, art. 194).

Vê-se, assim, que foi construído todo um arcabouço legislativo, constitucional e infraconstitucional, com vistas à implementação do direito à saúde, o que não pode ser desconsiderado em caso como o dos autos, mormente quando, hodiernamente, a doutrina vem desenvolvendo uma nova

perspectiva em relação ao constitucionalismo, por intermédio do qual se busca não apenas a limitação do poder político, mas, sobretudo, a eficácia da constituição[3] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3

Observe-se, também, que para a promoção da saúde não se mostra razoável a escusa relacionada ao princípio da reserva do possível, haja vista que é de conhecimento geral que sobejam as verbas para a saúde em todos os entes federativos, não sendo a matéria negligenciada nos respectivos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Compete, pois, ao Poder Público garantir o direito à saúde, que é indissociável do direito à vida, prerrogativa constitucional com caráter de direito fundamental, que não pode ser preterida por questões burocráticas, políticas, econômicas ou orçamentárias. A respeito do tema assevera Uadi Lammêgos Bulos:

> *Da mesma forma que os direitos sociais em geral (art. 6º), o direito à saúde reclama, para sua efetivação, o cumprimento de prestações positivas e prestações negativas. Pela primeira, os Poderes Públicos devem tomar medidas preventivas ou paliativas ao combate e tratamento de doenças. Já pela segunda, incumbe a eles abster-se, deixando de praticar atos obstaculizadores do cabal exercício desse direito fundamental.**[4]***
> (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C
> %20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%

Do mesmo modo, a propósito, traz-se à baila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

> ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE CONTAS DO ESTADO. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte o exame da assertiva de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao STF. 2. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461 (http://www.jusbrasil.com/topicos/10691084/artigo-461-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973),§ 5º (http://www.jusbrasil.com/topicos/10691170/par%C3%A1grafo-5-artigo-461-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973), do CPC (http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73), o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. **Embora venha o STF adotando a" Teoria da Reserva do Possível "em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada.** 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 921590/RS, Ministra Eliana Calmon, j. em 29.08.2007)

Além disso, conforme entendimento sumulado do TJPE, ainda que o medicamento não conste em lista oficial, é dever do Estado o seu fornecimento. Vejamos:

> **Súmula 18 TJPE** - É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.

Considerando que a fórmula indicada ao tratamento da enfermidade do paciente foi prescrita por médico integrante do sistema público de saúde, deve-se partir do pressuposto que outras alternativas terapêuticas são menos eficazes para o tratamento da patologia. Nesse sentido, também já se manifestou o TJPE:

> APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR (PREGOMIN PEPTI) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. FÓRMULA NÃO INTEGRANTE DAS LISTAGENS OFICIAIS DO SUS, PORÉM PRESCRITA COMO NECESSÁRIO E EFICAZ PELO MÉDICO ASSISTENTE DO IMPETRANTE. **NÃO COMPROVAÇÃO PELO IMPETRADO DE QUE OUTROS FÁRMACOS DISPENSADOS PELO SUS SERIAM IGUALMENTE EFICAZES PARA A HIPÓTESE.** SÚMULA Nº 18 DO TJPE. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, NA LINHA DE ENTENDIMENTO SUMULADO DO TJPE. (TJ-PE - APL: 4560418 PE, Relator: André Oliveira da Silva Guimarães, Data de Julgamento: 05/05/2017, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2017)

Ademais, cabe aos profissionais de saúde a indicação do tratamento médico a ser realizado pelo paciente, não devendo haver, em princípio, a sua substituição, que apenas se deve operar após a razoável justificativa e mediante a concordância daquele que o prescreveu. Com efeito, há nos autos receituário médico idôneo a atestar a necessidade de fornecimento ao beneficiário da substância solicitada.

Reforçando ainda mais a necessidade do fornecimento pelo réu, em consulta ao sistema e-natjus, a qual anexo a esta decisão, verifico que já existe nota técnica emitida em caso semelhante ao dos autos, em que a parte beneficiária faz uso da referida substância em caso de intolerância alimentar.

Por fim, cumpre salientar a falta de condições financeiras da família do infante para arcar com as despesas do tratamento, em razão de seu alto custo.

Ante o exposto, confirmando a decisão liminar de Id nº 111269654 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4583962&ca=ba6d734e34628c88b33a21c0742a6807da826195d1d1c9598e5ed2643cbfd9fd7247ed5b e observando fórmula e quantitativos indicados no último laudo apresentado (Id nº 118735972 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=2588025&ca=724e31c6d99fa9741499a93c12d0220a5f31c58ef2c4f0f93371002eb6fcd15502ccb93060(com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão formulada na inicial, para **condenar o Município de Venturosa ao fornecimento da substância NAN SOJA ao favorecido JOSÉ DAVI TORQUATO DA SILVA**, conforme prescrição médica e enquanto dele necessitar, sob pena de bloqueio de valores, ficando condicionada a continuidade do tratamento à apresentação de laudo médico atualizado pela parte beneficiária a cada 03 meses.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Custas pelo demandado na forma da lei.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis em ação movida pelo Ministério Público.

Em havendo interposição de recurso de apelação, intime-se o/a recorrido(a) para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao TJPE.

Caso não haja interposição do recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do STJ.

Após o trânsito em julgado, **caso não haja cumprimento voluntário da obrigação, deverá a parte credora dar início ao cumprimento de sentença.**

---

[1] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3
In. *Comentário Contextual à Constituição*. 2ª Ed. pág. 768, Ed. Malheiros, 2006.

[2] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3
José Afonso da Silva. *Comentário Contextual à Constituição*. 2ª Ed. pág. 768, Ed. Malheiros, 2006.

[3] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14ª ed. ver. atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 55.

[4] (file:///D:/VENTUROSA/DESPACHOS%20E%20SENTEN%C3%87AS/Dr.%20Caio%20Neto/Senten%C3%A7as/C%C3%A
%20Proc%20n%C2%BA%20acao%20civil%20publica.%20leite%20NAN%20SOJA.%20Munic%C3%ADpio.%20Jos%C3
BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 2. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2001.

P. R. I.

VENTUROSA, 24 de novembro de 2023

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: **CAIO NETO DE JOMAEL OLIVEIRA FREIRE**
24/11/2023 11:13:48
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **153039172**

23112411134803800000149479613

IMPRIMIR GERAR PDF